伺服馬達採購供應合約

合約編號：DP-PUR-2026-0187　　簽訂日期：2026 年 10 月 1 日

買方（甲方）：示範精密工業股份有限公司（虛構），統一編號 00000000，地址：臺中市西屯區工業區示範路 1 號

賣方（乙方）：東昇機電股份有限公司（虛構），統一編號 00000001，地址：桃園市龜山區示範二路 8 號

甲乙雙方就伺服馬達及驅動器之採購與供應事宜，同意訂立本合約，條款如下：

第一條　合約標的

乙方依甲方訂單供應下列產品，規格以雙方簽認之承認書為準：

項次	品名	型號	單價（新臺幣，未稅）	年度預估數量
1	AC 伺服馬達 400W	DS-SM-400	8,200 元	1,200 台
2	AC 伺服馬達 750W	DS-SM-750	10,500 元	800 台
3	伺服驅動器 750W	DS-SD-750	9,800 元	800 台
4	編碼器連接線 3 公尺	DS-CB-03	450 元	2,000 條

第二條　合約期間

本合約自 2026 年 11 月 1 日起至 2027 年 10 月 31 日止，為期一年。期滿前 60 日雙方均未以書面表示不續約者，自動續約一年，單價另行議定。

第三條　訂單與交貨

1. 甲方以書面或電子郵件發出訂單，乙方應於收到訂單後 2 個工作日內回覆確認交期。
2. 標準交期為訂單確認後 21 個日曆天，交貨地點為甲方臺中廠收料區，運費由乙方負擔。
3. 乙方預見無法如期交貨時，應立即以書面通知甲方，說明原因、預計交貨日及補救措施；通知不免除乙方之逾期責任。
4. 經甲方書面同意，乙方得分批交貨；分批交貨之逾期天數按各批分別計算。

第四條　價格與付款條件

本合約單價為固定價格，合約期間內不得調漲。甲方依下表付款：

付款階段	比例	付款時間	付款方式
訂金	20%	訂單確認後 7 日內	電匯
交貨款	70%	全數交貨並驗收合格，次月 25 日（月結 30 天）	電匯
保留款	10%	驗收合格後 90 日內無品質異常	電匯

發票請開立甲方抬頭，並註明訂單編號；未註明者，付款期限順延。

第五條　逾期交貨罰則

乙方未依確認之交期交貨者，依下表按逾期部分之貨款計算違約金，甲方得自應付貨款中逕行扣除：

逾期天數	違約金（按逾期部分貨款計）	甲方其他權利
1 至 7 日	每日 0.2%	—
8 至 14 日	每日 0.3%	得要求乙方以空運或專車交貨，費用由乙方負擔
15 至 30 日	每日 0.5%	得向其他供應商採購，價差由乙方負擔
逾 30 日	該批貨款 10%	得解除該批訂單並請求損害賠償

違約金總額以該批訂單貨款之 10% 為上限，但甲方因此受有其他損害者，仍得另行請求。因不可抗力（第九條）致逾期者，不計違約金。

第六條　品質保證

1. 乙方保證產品符合承認書規格，出貨不良率不得高於 500 PPM。
2. 保固期間為甲方驗收合格後 18 個月；保固期內之不良品，乙方應於 7 日內免費更換並負擔來回運費。
3. 同一型號連續三個月不良率超過 500 PPM 時，乙方應提出矯正預防報告（8D），甲方得暫停付款至改善完成。

第七條　驗收

甲方於收貨後 10 個工作日內依抽樣計畫（AQL 0.65）驗收。驗收不合格之批次，乙方應於 5 個工作日內換貨，換貨期間仍計入逾期天數。

第八條　保密

雙方對於因本合約知悉之他方技術資料、價格及營業秘密負保密義務，合約終止後三年內仍有效。

第九條　不可抗力

因天災、戰爭、政府命令或其他不可歸責於雙方之事由，致無法履行本合約者，受影響之一方應於事由發生後 3 日內書面通知他方；持續超過 60 日者，雙方均得終止本合約。原物料漲價或乙方之供應商延遲交貨，不屬不可抗力。

第十條　合約終止

任一方違反本合約，經他方書面催告 30 日內仍未改善者，他方得終止本合約；乙方連續兩批次逾期超過 30 日者，甲方得立即終止本合約。

第十一條　準據法與管轄

本合約以中華民國法律為準據法。因本合約涉訟時，雙方同意以臺灣臺中地方法院為第一審管轄法院。

第十二條　其他

本合約之修改應以書面為之，經雙方簽章後生效。本合約一式二份，雙方各執一份為憑。

甲方：示範精密工業股份有限公司（虛構）	乙方：東昇機電股份有限公司（虛構）
代表人：　　（簽章）	代表人：　　（簽章）

本文件為 Local Agent Lab 示範用之虛構合約，公司、統一編號、地址與金額均非真實。